



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 462/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב נתן החכם 8 תל אביב
ע"י ב"כ חברי הנציגות מיכל לזובסקי
מרחוב נתן החכם 8/5 תל אביב
ו/או רונן צדקה
מרחוב נתן החכם 8/8 תל אביב

- נ ג ד -

הנתבע: פנחס מלניק
מרחוב דיזנגוף 125 תל אביב

ה ח ל ט ה

התובעת הינה נציגות הבית המשותף ברחוב נתן חכם 8 תל אביב הבנוי על חלקה 70 בגוש 7078 (להלן: "הבית").

לטענת התובעת הנתבע מחזיק במחסן אשר הושכר ע"י נציגות הבית לאביו לפני עשרות שנים. לטענת התובעת המדובר היה בשכירות שאינה מוגנת שנסתיימה לפני שנים רבות והנתבע מסרב לסלק ידו מחד או לחתום על הסכם שכירות ולהסדיר את מעמדו מאידך. לפיכך נתבקש צו המורה לנתבע לסלק את ידו מהמחסן ולהשיבו לרשות בעלי הדירות. בנוסף נדרש הנתבע בתשלום מיסי נציגות בגין המחסן האמור לתקופה של 45 שנים בסך של 19,116 ₪.

לאחר שבחנתי את כתב התביעה הגעתי למסקנה כי אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתובענה.

סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") הקובע כלהלן:

72. (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 66 נט עד 66סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 462/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 המצוטט לעיל וקבעו כי אין להרחיב את פירושו. כך נקבע בד"נ 20/73 שמע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין... מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות". לחיזוק טיעון זה יש להוסיף כי בהתאם להלכה הפסוקה גם עילות המטרד והיפר חובה חקוקה אינן בסמכותו של המפקח (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).

העולה מכך הוא כי משרצה המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילה מסוימת, עשה זאת במפורש ומכאן, כאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח.

תקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב - 2011 אמנם מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחוייבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל ענין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את תקנה 78 להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.

כפי שנטען בכתב התביעה "הנתבע אינו בעל חלקת משנה כלשהיא בבניין, אינו גר כרגע ומעולם לא התגורר בבניין" (סעיף 4 לכתב התביעה).

סעיף 73 לחוק קובע כי הזכאים להביא סכסוך להכרעתו של מפקח הינם "כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך כמוגדר בסעיף 72" או "נציגות הבית". סעיף 72 לחוק קובע צד לסכסוך בפני יכול להיות רק "בעל דירה" או "מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה". לפיכך, בהתאם להוראות חוק לא תיתכן תובענה בפני שצד לה הינו פולש אשר אינו נמנה בין הנ"ל.

לאור המפורט בכתב התביעה ברי כי הנתבע אינו יכול להיכלל בין אלו הרשאים להיות צד להליך בפני בהתאם להוראות החוק.

מן הסיפור העובדתי שבכתב התביעה עולה כי המדובר, למעשה, בתביעה של משכיר (נציגות הבית) כנגד שוכר (הנתבע). בתביעה שכזו אינני מוסמך לדון (ר' החלטתי בתיק 34/13 ברוך קויפמן נ' מוזס סטייטשן בע"מ (אתר משרד המשפטים)).

במיוחד אמורים הדברים כאשר עילת התביעה מתייחסת גם על הסכם השכירות שבין הצדדים (ר' למשל סעיף 6 לכתב התביעה). דיון בטענה זו יחייב, מניה וביה, דיון במערכת היחסים החוזית שבין הצדדים ובדבר זכויותיו, אם בכלל, של הנתבע, בין מכת ההסכם ובין מכת הוראות הדין. בכל אלו אינני מוסמך לדון.

הדברים אמורים גם בנוגע לתובענה לתשלום מיסי נציגות שעילתה איננה בהוראות סעיף 58 לחוק (המחייבות אך "בעל דירה" בביצוע התשלום) אלא בהתחייבויות חוזיות של הנתבע מול הנציגות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 462/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ויוזכר, מפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לדון בתובענה כנגד שוכר בשכירות חופשית שעניינה בתשלום מיסי נציגות. המפקח גם אינו מוסמך לדון בתובענה כאמור כאשר המדובר בסכסוך שצד לו הינו שוכר בדיירות מוגנת (ר' החלטתי בתיק 18/11 נציגות הבית המשותף מרח' בן יהודה 153 תל אביב נ' עופר אגם (אתר משרד המשפטים)).

לאור כל האמור לעיל אני קובע כי אינני מוסמך עניינית לדון בתובענה דנן.

בפסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בת"א ע"י כב' השופטת חיות ב-ע"א 1730/99 ז.ה.ר בע"מ ואח' נ. יום טוב בע"מ (לא פורסם) נקבע כי למפקח על רישום מקרקעין יש סמכות להעביר תביעות לבית משפט השלום: "בנסיבות אלה, לא היה מקום לדחות (ע"י המפקח – א.ס.) את העתירה החילונית שהעלו המערערות והיה זה מן הראוי להעתר לה ולהעביר את התביעות שבנדון לבית משפט השלום המוסמך, על מנת שהמערערות תוכלנה להביא את תביעותיהן בפניו".

חיזוק לעמדות אלה נמצא במאמרה של כב' נשיאת בתי משפט השלום במחוז תל אביב – יפו, השופטת עדנה בקנשטיין במאמרה "הלא יעבירו עוד?" עלי משפט כרך ה' מרץ 2006 (תשס"ו), 7.

לאור האמור לעיל, ובהתאם להחלטה שניתנה בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופט ד"ר קלינג בת"א (ת"א) 1098/01 פיק נכסים בע"מ נגד נציגות הבית המשותף תק – מח 2002 (2) 3071, למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות בהתאם להוראות סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד - 1984, להעביר תביעה, שאינה בסמכותו, לבית המשפט המוסמך.

לאור האמור לעיל, ולאור היות הסמכות לדון בתובענה נתונה לבית משפט אחר, אני מורה, בהתאם לסעיף 79(א) הנ"ל, על העברת התביעה לדין לבית-משפט השלום בתל אביב המוסמך לדון בתובענה.

משנתקבלה החלטתי זו כאמור על יסוד כתב התביעה בלבד, עוד בטרם הומצא לנתבע, אין מקום ליתן צו להוצאות.

ככל שלצורך ניהול ההליך בבית משפט השלום תדרש התובעת לשלם אגרת תביעה, אני מורה על החזר האגרה ששולמה בהליך דנן בכפוף להמצאת קבלה בגין תשלום האגרה בבית משפט השלום כאמור לעיל.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלישכתי היום י' חשון תשע"ד, 14 אוקטובר 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב